Образец меморандума о взаимопонимании между советом жильцов и жилищным управлением



Содержание

Как заключить меморандум о взаимопонимании с жилищным управлением 3

Переговоры о MOU с жилищным управлением 5

Образец меморандума о взаимопонимании между советом жильцов и жилищным управлением 7

Примечание. *HUD настоятельно рекомендует жилищным управлениям и советам жильцов консультироваться со своими юристами перед подписанием любого юридического документа, включая этот образец соглашения. На соглашение могут влиять законы вашего штата и другие факторы. Помочь могут местные ассоциации адвокатов, юридические факультеты или организации бесплатной юридической помощи.*



Этот документ входит в состав **Пособия по самоорганизации и участию жильцов государственного жилья**. Полный комплект включает тематические руководства, настраиваемые документы и формы для советов жильцов, материалы о средствах на участие жильцов, а также примеры работы организаций жильцов по всей стране. Полный комплект доступен по адресу: **https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/**

Этот документ предоставляется исключительно в информационных целях и не является официальным или обязательным документом HUD.

Фото на обложке: Cytonn Photography, Unsplash

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ С ЖИЛИЩНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



В этом руководстве мы используем термин «совет жильцов», но вашу группу жильцов, которые вместе работают над улучшением своего сообщества, можно называть советом арендаторов, ассоциацией арендаторов, ассоциацией жильцов, организацией арендаторов/жильцов или как-то иначе.

Меморандум о взаимопонимании (сокращённо MOU) — это письменное соглашение между двумя сторонами. В государственном жилье MOU — юридическое соглашение между советом жильцов и жилищным управлением. В MOU изложено общее понимание того, как совет жильцов и жилищное управление работают вместе. В нём сказано, какую поддержку жилищное управление оказывает группе жильцов, и предусмотрены реальные способы для жильцов участвовать в улучшении своего сообщества и в решениях о планах, политике и порядке работы жилищного управления.

По правилам HUD жилищные управления, у которых 250 квартир или больше, обязаны заключить с советом жильцов Меморандум о взаимопонимании, описывающий их партнёрство. Этот MOU нужно обновлять не реже одного раза в три года. Нормы HUD позволяют жилищным управлениям, у которых меньше 250 квартир, по желанию участвовать в поддержке совета жильцов. Заключать MOU с советом они не обязаны, но их к этому поощряют (**24 CFR 964.18(b)**).

Образец MOU из этого документа можно взять за основу. Если что-то не сработает, помните: условия можно пересмотреть с жилищным управлением.

MOU важен по ряду причин:

- **Он обязателен, если у PHA больше 250 квартир.** По нормам HUD жилищное управление и совет жильцов должны заключить письменное соглашение, в котором подробно изложены «элементы их соглашения о партнёрстве; оно обновляется не реже одного раза в три (3) года» (24 CFR 964.18(a)(10)).
- **Он вносит ясность.** MOU помогает совету жильцов и жилищному управлению одинаково понимать нормы, обязанности и любые договорённости. MOU:
  - позволяет жилищному управлению помнить о своей обязанности привлекать жильцов к выработке своей политики;
  - даёт жильцам возможность продумать и определить, как по-настоящему участвовать в решениях о планах жилищного управления и о своём жилье.
- **Он обеспечивает ответственность.** MOU помогает жилищному управлению и совету жильцов работать вместе и выполнять свои обязанности по нормам HUD. Полезно конкретно прописать, что означает каждое положение.
  - Например, вместо «регулярно встречаться» укажите, сколько раз стороны будут встречаться.

- Или вместо простого упоминания, что РНА будет предоставлять документы, укажите, за сколько времени совет жильцов получит документы для ознакомления и какие именно документы будут предоставляться.

- **Он обеспечивает стабильность и преемственность.** Письменные договорённости можно в любой момент посмотреть, когда это нужно. Если меняются люди — например, избран новый председатель совета жильцов или сменились сотрудники жилищного управления, — у них будет соглашение, на которое можно опереться.

Право жильцов государственного жилья на самоорганизацию

Все жилищные управления, независимо от размера, обязаны:

- Разрешать жильцам самоорганизовываться. Это значит, что жилищное управление не может запретить вашему совету жильцов собираться, вешать объявления или проводить мероприятия.
- Признавать первый «надлежащим образом избранный совет жильцов» единственным представителем жильцов и не признавать официально конкурирующий совет.
  - Однако, чтобы оставаться признанным представителем жильцов, совет должен оставаться демократичным — то есть регулярно проводить выборы и не допускать дискриминации жильцов.
- По запросу помогать жильцам советами в создании и работе совета жильцов.
- Предоставлять совету жильцов сведения о политике РНА в отношении участия жильцов в управлении.

Кроме того, среди прочих требований жилищные управления, у которых больше 250 квартир государственного жилья, обязаны:

- Бесплатно предоставлять надлежащим образом признанному совету жильцов помещение для офиса и собраний, желательно в том жилом комплексе, который он представляет.
- По запросу согласовывать с советом жильцов любое использование общественных помещений для собраний, досуга, социальных услуг и других мероприятий с участием жильцов.
- Обеспечивать открытое общение и частые встречи руководства РНА и советов жильцов и поощрять создание совместных комитетов руководства РНА и жильцов для работы над вопросами и планирования.



Федеральные правила о государственном жилье. *Нормативные акты о государственном жилье собраны в Своде федеральных нормативных актов (CFR).*

Большинство правил об участии жильцов находятся в разделе 24 «Жилищное строительство и городское развитие», часть 964 «Участие жильцов и возможности для жильцов в государственном жилье».

Ссылка вида 24 CFR 964 указывает на раздел CFR с соответствующими нормами. Нормы о MOU содержатся в ***24 CFR 964.18****.*

- Организовывать обучение. В частности, «совместно с советами жильцов [жилищное управление] берёт на себя ведущую роль в обеспечении максимальных возможностей для обучения жильцов государственного жилья навыкам. По возможности учебные ресурсы должны быть местными, чтобы принести максимальную пользу и обеспечить постоянный доступ» (24 CFR 964.105).

Переговоры о MOU с жилищным управлением

Первый проект MOU должен подготовить совет жильцов. Так совет сможет сам определить приоритеты и порядок работы, который хочет предложить. Образец MOU поможет ***вам*** понять, что включить в документ. Хороший MOU очень подробен, поэтому, вероятно, имеет смысл поручить проект комитету, но важно учитывать мнение жильцов на всех этапах. Тщательная подготовка первого MOU, скорее всего, займёт хотя бы несколько месяцев.



Идеи о том, как вовлекать жильцов и узнавать их мнение, см. в Руководстве 2: Вовлечение жильцов и представление их интересов.

- **Узнать мнение жильцов:** какие вопросы важнее всего, как жильцы хотят работать с жилищным управлением и, если у них был опыт работы с советом жильцов, что получалось, а что нет.
- **Создать рабочую группу по MOU:** эта небольшая группа жильцов подготовит проект MOU, обсудит его с советом жильцов и проведёт переговоры с жилищным управлением.
- **Найти поддержку:** попросите юриста с опытом работы с советами жильцов проверить проект — понятен ли он, нет ли юридических проблем и ничего ли не упущено. Обратитесь в местную службу бесплатной юридической помощи (Legal Aid), в ассоциацию адвокатов штата, оказывающую помощь pro bono, или в общественную организацию, которая помогает арендаторам самоорганизовываться или поддерживает их иначе. Поддержку может оказать и другой совет жильцов, успешно согласовавший MOU.



Другие идеи см. в Руководстве 6: Партнёрство с местными и общественными организациями.

- **Снова узнать мнение жильцов:** вынесите проект на рассмотрение совета жильцов, чтобы обсудить вопросы, касающиеся всей группы.
- **Отправить MOU в жилищное управление** и попросить о встрече, чтобы обсудить MOU и порядок его выполнения. Дайте жилищному управлению время ответить, но напомните о себе, если ответа нет несколько недель.



Переговоры о MOU

Узнать мнение жильцов

Создать рабочую группу по MOU

Найти поддержку

Снова узнать мнение жильцов

Отправить MOU в жилищное управление

Подготовиться к переговорам

Встретиться с жилищным управлением

Решить вопрос о компромиссах всем советом жильцов

Утвердить окончательный вариант на собрании совета

Отпраздновать!

- **Подготовиться к переговорам:** двое участников рабочей группы готовятся представить MOU и обосновать его положения. Один человек ведёт записи. Пригласите юриста или защитника прав арендаторов для поддержки. Подумайте, в чём вы готовы уступить, а что не обсуждается. Если переговоры зайдут в тупик, помочь расставить приоритеты или провести переговоры может организация поддержки или третья сторона.
- **Встретиться с жилищным управлением:** возможно, MOU придётся согласовывать с жилищным управлением. Начните с целей совета жильцов в работе с жилищным управлением. Пройдите документ абзац за абзацем, отмечая, в чём вы согласны, в чём нет и какие есть компромиссные предложения. Назначьте следующую встречу — чтобы начать совместную работу или продолжить переговоры.
- **Решить вопрос о компромиссах всем советом жильцов:** вынесите компромиссные предложения на решение всей группы.
- **Утвердить окончательный вариант на собрании совета жильцов** и подписать его у председателя и других должностных лиц.
- **Отпраздновать:** объявите, что у совета жильцов и жилищного управления есть соглашение, благодаря которому организация сможет участвовать в большем числе решений по вопросам, влияющим на жизнь жильцов.

Советы по MOU

- В первом MOU можно сосредоточиться на налаживании рабочих отношений с PHA, установив график встреч. По мере развития отношений условия всегда можно пересмотреть или дополнить.
- Убедитесь, что соглашение будет работать на практике и обе стороны одинаково понимают каждый пункт. Подумайте, как каждый пункт будет выглядеть в жизни, и включите все детали, необходимые для его выполнения.
  - ***Например,*** вместо того чтобы писать, что PHA и совет жильцов будут «регулярно встречаться», укажите, как часто и в какие месяцы будут проходить встречи: «Встречи PHA и совета директоров совета жильцов проводятся ежеквартально — в январе, апреле, июле и октябре».
- Для пунктов, требующих расходов, укажите, кто платит.
  - В MOU можно указать, сколько обучающих занятий в год проводит жилищное управление или какие конкретные обучения оно оплачивает.
    - ***Например:*** «Сотрудники жилищного управления проводят два обучающих занятия в год для членов совета директоров совета жильцов». Или: «$ _____ в год из средств на участие жильцов, выделенных жилищному управлению, направляются на обучение совета жильцов».
  - В MOU сказано, что споры разрешаются с помощью арбитра. В MOU нужно указать, кто найдёт арбитра-добровольца или кто оплатит услуги арбитра.
    - ***Например:*** «Жилищное управление ищет арбитра, готового помочь безвозмездно. Если арбитра pro bono (бесплатно) найти не удастся, жилищное управление может оплатить арбитра из своих средств на участие жильцов».

Общеюрисдикционные советы жильцов

Этот образец MOU лучше всего подходит для совета жильцов отдельного объекта. Общеюрисдикционный совет жильцов, представляющий жильцов нескольких объектов, тоже может заключить MOU (см. **24 CFR part 964.105** о роли общеюрисдикционного совета жильцов).

> **Примечание.** *HUD настоятельно рекомендует жилищным управлениям и советам жильцов консультироваться со своими юристами перед подписанием любого юридического документа, включая этот образец соглашения. На соглашение могут влиять законы вашего штата и другие факторы. Помочь могут местные ассоциации адвокатов, юридические факультеты или организации бесплатной юридической помощи.*

Образец меморандума о взаимопонимании между советом жильцов и жилищным управлением

Дата: _____ (укажите дату)

Настоящий Меморандум заключён между _____ (название жилищного управления), далее — «PHA», и _____ (название совета жильцов), далее — «Совет жильцов».

Совет жильцов обязуется:

- Улучшать качество жизни в нашем сообществе.
- Добиваться улучшения состояния объекта и услуг для жильцов, а также достижения целей жильцов.
- Поддерживать работу совета жильцов в соответствии со всеми нормами HUD, чтобы оставаться законным советом жильцов, и полностью соблюдать устав совета жильцов и другие руководящие документы.
- Представлять всех жильцов сообщества без дискриминации и сохранять демократичность при принятии решений.

PHA:

- Признаёт Совет жильцов единственным представителем жильцов, которых он представляет, и поддерживает его деятельность по вовлечению жильцов.
- Поддерживает Совет жильцов в том, чтобы он брал на себя ответственность за своё сообщество.
- Поддерживает активное участие жильцов в решениях, влияющих на качество их жизни и на их сообщество.
- Обязуется уважительно и добросовестно вести переговоры с Советом жильцов по вопросам, волнующим жильцов.

В основе этого документа — договорённость обеих сторон развивать продуктивные отношения, основанные на взаимном уважении. Документ закрепляет рабочие отношения, устанавливая согласованные обязанности сторон.

Обязанности

PHA обязуется:

1. Признавать надлежащим образом избранный Совет жильцов единственным представителем жильцов, проживающих в _____ (название объекта/объектов).
2. Признавать право жильцов на самоорганизацию в соответствии с **24 CFR part 964.18**, в том числе:
   a. Разрешать жильцам самоорганизовываться. Это значит позволять совету жильцов собираться, вести информационную работу, в том числе вешать объявления, и проводить мероприятия.
   b. По запросу помогать жильцам советами в создании и работе совета жильцов.
   c. Предоставлять совету жильцов сведения о политике PHA в отношении участия жильцов в управлении.
   d. Предоставлять помещение для офиса и собраний.
3. Обеспечивать Совету жильцов максимально возможное участие в решениях и изменениях, влияющих на жизнь жильцов _____ (название объекта/объектов) (24 CFR 964.135).
4. Предоставлять Совету жильцов имеющуюся у PHA информацию, которая поможет Совету выполнять обязанности по настоящему соглашению. PHA предоставляет такую информацию по собственной инициативе, а также по запросу. Предоставляемая информация включает, в частности:
   a. доступ к соответствующим документам, например проектам политики и планов, переписке жилищного управления с HUD;
   b. протоколы заседаний правления;
   c. договоры с участниками торгов.
5. Требовать, чтобы управляющий объектом сообщал всем новым жильцам о работе Совета жильцов и о том, где найти сведения о предстоящих собраниях (доска объявлений, информационный бюллетень, листовка и т. п.).
6. Не вмешиваться во внутренние дела Совета жильцов, если он не нарушает правила и нормы HUD или политику и порядок работы PHA.
7. Регулярно встречаться с Советом жильцов _____ (выберите частоту встреч: по мере необходимости, не реже раза в год, 2 / 3 / 4 раза в год) для обсуждения вопросов, которые волнуют и интересуют обе стороны, включая встречи по отдельным вопросам с соответствующими сотрудниками PHA (например, с охраной по вопросам общественной безопасности). (24 CFR 964.18)
8. При необходимости создавать совместные комитеты с Советом жильцов. (24 CFR 964.18)
9. Привлекать жильцов к общей разработке политики и определению направлений работы государственного жилья (24 CFR 964.135), в том числе заранее сообщать о предлагаемых изменениях политики и встречаться с Советом жильцов до изменения важных правил, чтобы учесть мнение жильцов и дать им повлиять на решения.

10. Информировать Совет жильцов, консультироваться с ним и отвечать на его отзывы по бюджетным заявкам, планам модернизации и другим важным предложениям (24 CFR 964.135).
11. По запросу организовывать обучение Совета жильцов, чтобы совет директоров и члены обладали навыками и информацией для полного выполнения своих обязанностей, включая разработку и реализацию федеральных программ, затрагивающих государственное жильё (CFR 24 964.18).
12. Сообщать Совету жильцов по электронной почте о вакансиях PHA, чтобы их можно было вывесить на доске объявлений Совета или иначе довести до жильцов.
13. Оперативно отвечать на все рекомендации Совета жильцов, направленные в PHA, и принимать по ним меры. Ответ считается «оперативным», если он получен в течение _____ дней (рекомендуется 30).
    a. PHA сообщает Совету о своих решениях и о причине или причинах, по которым они приняты.
    b. PHA обязуется письменно отвечать на письменные замечания группы жильцов о любых изменениях политики.
14. Предоставлять помещение для собраний Совета жильцов, в том числе отдельный офис для совета, телефон, комнату для собраний, доступ в интернет и ремонт офисного оборудования (24 CFR 964.18).
15. Наблюдать за выборами в Совет жильцов и установить порядок обжалования в соответствии с требованиями HUD (24 CFR 964.125).
16. Выделять Совету жильцов средства на участие жильцов для поддержки его работы, а также на обучение по правовым вопросам, навыкам и организационным вопросам — в объёме, предусмотренном операционным бюджетом PHA и требованиями HUD. PHA обязуется при необходимости оказывать помощь в бухгалтерском учёте, чтобы группа научилась управлять средствами. (24 CFR 964.115)

Совет жильцов обязуется:

1. Обеспечивать, чтобы все жильцы _____ (название объекта/объектов), отвечающие требованиям, имели право участвовать во всей деятельности Совета жильцов (24 CFR 964.115).
2. Принять письменный устав и регламент Совета жильцов, как того требует HUD (24 CFR 964.115).
3. Подготовить информационные материалы о Совете жильцов для новых жильцов. Они могут включать график собраний и устав организации.
4. Избрать руководящий орган, демократически выбранный голосующими членами на честных выборах (24 CFR 964.115).
5. Регулярно проводить собрания Совета жильцов — не реже _____ раз в год (как установлено уставом), чтобы жильцы знали о решениях и мероприятиях руководства PHA и могли активно в них участвовать, а потребности и пожелания жильцов учитывались в планах развития (24 CFR 964.118).

6. Регулярно встречаться с РНА _____ (выберите частоту встреч: по мере необходимости, не реже раза в год, 2 / 3 / 4 раза в год) для обсуждения вопросов, которые волнуют и интересуют обе стороны, заблаговременно уведомлять и приглашать соответствующих сотрудников РНА по отдельным вопросам (например, на встречу с охраной по вопросам общественной безопасности) (24 CFR 964.118).
7. Обеспечить независимый контроль третьей стороны за выборами и отзывом. Уведомлять о выборах в Совет жильцов не менее чем за 30 дней и разрешать РНА наблюдать за выборами (24 CFR 964.130).
8. Вести учёт и бухгалтерию в порядке, согласованном с РНА и Советом.
9. До получения средств на участие жильцов заполнить и представить в РНА:
    a. подписанное обязательство о том, что все расходы будут законными и будут способствовать успешной работе объекта (см. **Образец соглашения о средствах на участие жильцов между советом жильцов и РНА**) (24 CFR 964.150);
    b. годовую бюджетную заявку;
    c. годовой финансовый отчёт;
    d. утверждённый годовой бюджет.
10. Разрешать РНА проверять финансы Совета жильцов и проводить их аудит (24 CFR 964.150).

Срок действия соглашения

Настоящее соглашение действует с момента его принятия обеими сторонами до его пересмотра. Соглашение пересматривается не реже одного раза в 3 года.

Совет жильцов принял настоящее Соглашение, зачитав его на собрании Совета жильцов и получив одобрение членов. Соглашение зачитано и одобрено _____ (дата) _____ (название Совета жильцов).

Подписи

_____

Представитель жилищного управления: (имя, должность)

Дата: _____

_____

_____

Представитель Совета жильцов: (имя, должность)

Дата: _____

_____

Дополнительные разделы

Приведённый выше образец MOU поможет совету жильцов подготовить полноценное соглашение с жилищным управлением. Обеим сторонам рекомендуется доработать разделы выше под нужды PHA и совета жильцов и подготовить другие взаимоприемлемые положения. Дополнительные разделы ниже приводятся как положения, которые можно рассмотреть для включения.

PHA обязуется:

- Предоставлять Совету жильцов постоянное место в повестке заседаний правления жилищного управления и направлять Совету повестку и материалы заседания не менее чем за _____ дней (рекомендуется 3 рабочих дня) до заседания.
- Выяснять, хотят ли жильцы участвовать в делах своего сообщества, включая управление отдельными функциями объекта. Предоставлять Совету жильцов сведения о политике PHA в отношении участия жильцов в управлении. (24 CFR 964.18)
- Работать с Советом жильцов над созданием экономических возможностей для жильцов.
- Предусмотреть место для представителя Совета жильцов в комиссиях по найму ключевых сотрудников PHA. К ключевым сотрудникам относятся руководители, непосредственно связанные с государственным жильём, включая охрану, а также высшее руководство управления, включая исполнительного директора.
- Привлекать заинтересованных жильцов и должностных лиц Совета жильцов ко всем этапам бюджетного процесса через обучение и непосредственное участие. (24 CFR 964.135)

Разрешение споров

Если у жилищного управления и совета жильцов возникнет спор, который не удаётся разрешить, обе стороны соглашаются обратиться в арбитраж и выполнять решения независимого арбитра.

Срок действия соглашения

Ежегодно этот документ зачитывается на собрании Совета жильцов, чтобы определить, нужно ли его пересматривать. Не позднее чем через три (3) года действия Совет жильцов согласует с PHA обновлённый MOU.

Приложения

Ваш совет жильцов может приложить к MOU «приложения». Например, бланк заявки на использование общего помещения или список дат собраний.